

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1171/2538

นายนเรศ สุวรรณพางกูร

โจทก์

นายธวัช ม่วงสกุล

จำเลย

นายกฤษฎวิทย์ วงศ์ทองทิว ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 226, มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดี มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสน บาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง และที่จำเลยฎีกาโต้แย้งการรับฟังพยาน เอกสารหมาย จ.1 และหมาย จ.2 ของศาลอุทธรณ์ว่าเป็นการผิดระเบียบและ ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเพราะโจทก์ไม่เสียค่าอ้างนั้น ศาลอุทธรณ์ ก็ได้สั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้โจทก์เสียค่าอ้างให้ถูกต้อง ซึ่งเมื่อโจทก์ทราบ โจทก์ก็ได้นำค่าอ้างมาชำระครบ ถ้วนแล้ว จึงเป็นฎีกาที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 จึงไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 โดยที่ โจทก์ไม่เสียค่าอ้างพยานเอกสารตามกฎหมาย เป็นการรับฟังพยานเอกสารที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเพราะโจทก์ชำระค่าอ้างพยานเอกสารดังกล่าว ภายหลังศาลชั้นต้นอ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว จึงไม่อาจทำให้การดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลับมาชอบ ด้วยกฎหมายได้ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยและฎีกาที่ว่า ศาลชั้นต้นงดสืบพยานโจทก์และจำเลย ไม่ชอบด้วย กฎหมาย และการบอกเลิกสัญญาเช่าของโจทก์ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายนั้น เป็นปัญหา

ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยัง
ไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้อง คำให้การ และสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็น
ว่า คดีพอวินิจฉัยได้ จึงสืบพยานแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 60,000 บาท
ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 17
สิงหาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจะต้องไม่เกิน
683.25 บาท ตามที่โจทก์ขอ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 54) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55) อนึ่ง ก่อนศาลชั้นต้น
อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2537 ว่าโจทก์อ้างเอกสารเป็นพยาน 4 ฉบับ แต่ไม่ได้เสียค่าอ้างเอกสาร
ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา แต่ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าโจทก์ มิได้ตั้งใจไม่ปฏิบัติ
ดังนั้น ก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ชำระค่าอ้างเอกสารให้ครบถ้วน หาก
โจทก์ไม่ปฏิบัติให้ส่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมสำนวนคดีศาลอุทธรณ์เพื่อดำเนิน
การต่อไปภายหลังศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แล้ว โจทก์ยื่นคำแถลง
ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2538ขอเสียค่าอ้างเอกสารดังกล่าว (อันดับ 40,52)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาข้อแรกว่า โจทก์ชำระค่าอ้างเอกสาร ภายหลัง
ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ รับฟังพยานเอกสารไม่
ชอบ เป็นการโต้เถียงว่า การที่โจทก์ เสียค่าอ้างพยานเอกสารในลักษณะดังกล่าวศาล
อุทธรณ์รับฟัง พยานเอกสารไม่ได้ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จำเลยฎีกาได้ จึงให้รับ
ฎีกาของจำเลยข้อนี้ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า
ศาลชั้นต้นสั่งสืบพยานไม่ชอบนั้นปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งสืบพยานในวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2537และนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 คำสั่งดังกล่าว
เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยไม่ได้โต้แย้งจึงไม่มี สิทธิและฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226และที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์บอกเลิกสัญญา
ไม่ชอบเพราะบอกเลิก ก่อนครบกำหนด เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้มีทุน

ทรัพย์ ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสิบแสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในส่วนนี้
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาข้อแรกว่า โจทก์ชำระค่าจ้างเอกสาร ภายหลัง
ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ รับฟังพยานเอกสารไม่
ชอบ เป็นการโต้เถียงว่า การที่โจทก์ เสียค่าจ้างพยานเอกสารในลักษณะดังกล่าวศาล
อุทธรณ์รับฟัง พยานเอกสารไม่ได้ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จำเลยฎีกาได้ จึงให้รับ
ฎีกาของจำเลยข้อนี้ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า
ศาลชั้นต้นสั่งดสืบพยานไม่ชอบนั้นปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งดสืบพยานในวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2537 และนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 คำสั่งดังกล่าว
เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยไม่ได้โต้แย้งจึงไม่มี สิทธิและฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 และที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์บอกเลิกสัญญา
ไม่ชอบเพราะบอกเลิก ก่อนครบกำหนด เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้มีทุน
ทรัพย์ ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสิบแสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในส่วนนี้
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ